

Proc nº 3719/25.0T8LSB

Juízo Central Cível de Lisboa – Juiz 4

Exmº Sr Dr Juiz de Direito do Tribunal

Judicial da Comarca de Lisboa

MARIA TERESA CASTRO BANGUESES RIBEIRO, Requerente e ora recorrente nos autos acima descritos, vem apresentar as suas alegações de RECURSO, ao abrigo do disposto no art. 370, 627, 637, 638, 640 nº 1 al) a) b) e c), nº 2) a) e b), 647 nº 1 e 3 al) d), do CPC, com efeito SUSPENSIVO, nos termos e pelos fundamentos seguintes:

VENERANDOS DESEMBARGADORES DO

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

1º

O presente recurso, vem na sequência da decisão do Tribunal A QUO de ter indeferido a providencia cautelar comum de defesa da posse tendo dado como factos não indiciados, não provados, os seguintes:



Processo: 3719/25.0T8LSB
Referência: 452156533

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 4
Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira
1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373579 Mail: lisboa.centralcivel@tribunais.org.pt

Procedimento Cautelar (CPC2013)

Discutida a causa, não resultaram indiciados outros factos para além dos acima expostos.

Nomeadamente:

- i) Não resultou indiciado que, em meados de junho de 2024, o procurador da Requerente detetou que o 4.º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária.
- ii) Não resultou indiciado que o Requerido reagiu de forma hostil, utilizando linguagem ameaçadora e comportamento físico intimidatório perante a Requerente, o procurador desta e o gerente da empresa exploradora.
- iii) Não resultou indiciado que a atual ligação de à eletricidade ao andar em causa nestes autos crie risco de incêndio para todo o prédio.
- iv) Não resultou indiciado que existem queixas de moradores/vizinhos relativas a mau cheiro e à presença prolongada de um animal no interior do imóvel, tendo sido chamada a proteção animal.
- v) Não resultou indiciado que o Requerido não tem emprego nem rendimentos conhecidos.
- vi) Não resultou indiciado que a Requerente pretendia arrendar o 4.º andar a terceiros, pelo mínimo de € 1500,00.
- vii) Não resultou indicado que os demais andares estão arrendados por valores entre € 1.500 e € 2.000 mensais.
- viii) Não resultou indicado que o Requerido pagou renda durante um período, tendo deixado de pagar renda a partir, pelo menos, de junho de 2024.

*

* *

3.3. Motivação

2º

Ora salvo o devido respeito, o Tribunal A QUO, não fez uma errada interpretação da prova produzida, testemunhal e documental, simplesmente ignorou a prova produzida, nomeadamente a testemunhal ao considerar o seguinte:

“...Cremos que o depoimento de João Pedro Cerqueira Nunes, não foi totalmente isento, ficando claro que acima de tudo estava a defender a posição da Requerente, ficando pouco claro, a fronteira entre esta e o seu procurador.” (página 5, último paragrafo)

3º

Importará referir que a testemunha, aos costumes afirmou a sua razão de ciência, de estar a testemunhar, pelo facto de ser contabilista da Requerente, e seu procurador em Portugal, daí ter um conhecimento direto dos factos relatados.

Salvo o devido respeito, o testemunho foi isento, porque conhecedor direto dos fatos.

Considerar, por causa dessa relação profissional, (procurador e contabilista) que o testemunho é pouco isento ou que estava a defender a posição da Requerente, não é aceitável, pois se assim fosse qualquer testemunha com um conhecimento direto dos factos, na sequência do seu relacionamento profissional, perderia credibilidade, para poder testemunhar.

4º

No que concerne aos pontos concretos que importa rebater na matéria de facto dada como não provada, importa analisar o ponto i) “...em meados de Junho de 2024, o procurador da Requerente, detetou que o 4º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária”

A este respeito disse a Testemunha João Pedro o seguinte, que importa destacar:

5º

Depoimento da Testemunha João Pedro Cerqueira Nunes: (minuto 02:03 a 4:84)

“Testemunha: ...a gente tinha um contrato que recebia o valor da renda, e os senhores faziam o que é que queriam fazer com os apartamentos.

Adv: muito bem, e essa gestão, digamos assim, dos apartamentos da Dra Teresa, deram-se até que altura, até que ano, digamos assim?

Testemunha: Penso que foi até 2024.

Adv: ...diz-se nos autos que foi em Maio e 2024, deparam-se com uma circunstância, não se importa de relatar ao Tribunal, que circunstância é que foi essa ?!

Testemunha: A Lisbon Experience teve uma dívida muito grandes, com a Dra Teresa, e rescindiu os contratos todos de arrendamento, que a gente tinha com a Lisbon...sobre essa situação.

Adv: ...e depois tomaram posse dos apartamentos, foi isso ?

Testemunha: Tomamos posse dos apartamentos a partir dessa altura...

Adv: E o que é que se depararam, num dos apartamentos?

Testemunha: Num dos apartamentos, quando era para ser feito uma fiscalização por mim como procurador, da Dra Teresa Ribeiro, o senhor Nuno Duarte não nos deixou entrar, e não podemos entrar, a partir daí até hoje.

Adv: O que que ele alegava para não vos deixar entrar, houve tentativas extrajudiciais, amigáveis, digamos assim, de tentar demover o Nuno Duarte de sair do apartamento ?

Testemunha: Sim com certeza, seja eu, seja...fui dessa vez, fui outra vez com a Dra Teresa Ribeiro, e fui mais uma vez com o Dr., para tentar que as coisas ficassem razoavelmente resolvidas, sem haver problema.”

6º

Para igualmente sobre esta questão, importará transcrever o depoimento da Testemunha Filipe José Rodrigues Delgado, inquilino de alojamento local, Lisbon experience, nos seguintes moldes: (Desde 04:57 até 06:02)

“Adv da Requerente: O Sr entende rescindir amigavelmente os contratos com a Dra Teresa, e entrega dos apartamentos?

Testemunha: Sim

Adv da Requerente. Isso foi mais ou menos em que altura, pode precisar por favor?

Testemunha; sim foi no final de Abril, inicio de maio de 2024

Adv da Requerente. E entrega os apartamentos livre e devolutos de pessoas e bens?

Testemunha: Menos um que pensava que estava livre, e não estava.

Adv da Requerente: ...é esse onde está o sr Nuno Duarte, é isso? Quando é que o sr soube que afinal se mantinha lá o Nuno Duarte, foi a Dra Teresa que lhe disse, foi o procurador, o que é que aconteceu depois?

Testemunha: Em Abril, Maio dirigi-me ao apartamento e verifiquei que ele estava lá dentro.

Adv da Requerente: o Sr foi lá sozinho ou acompanhado com mais alguém?

Testemunha: Acompanhado...com o Dr João Pedro e o Sr Dr Nuno Forra.”

7º

Ora em face da prova produzida, o ponto i) da matéria NÃO indiciada, deverá ser dada como provada e como tal indiciada, fica claro que aquando da tomada dos apartamentos pela Requerente, em Abril Maio de 2024, foi detetado, que um dos apartamentos, o do 4º andar, estava ocupado, sem o consentimento da Requerente.

8º

No que concerne ao ponto iii) da matéria não indiciada, (não resultou indiciado que a atual ligação de à eletricidade ao andar em causa, nestes autos crie risco de incêndio, para todo o prédio)

9º

Revisitemos, por conseguinte, o testemunho do Sr João Pedro Cerqueira Nunes, nesta questão, em particular: (04:84 a 6:24)

“ Adv: Diz-se nos autos que o apartamento não tinha água, confirma ?!

Testemunha. Eu penso que sim, não sou técnico, da parte da água, já faço a gestão daqueles apartamentos há vários anos, com um selo da Epal.

Adv: ...E a eletricidade, também mudaram cortar a eletricidade, mas parece que o Sr tem eletricidade? É verdade?

Testemunha: Acho que tem eletricidade.

Adv: O Sr chegou a lá ir à noite e constatou, que as luzes estavam acesas?

Testemunha: Exatamente.

Adv: E entretanto está também junto à resposta à oposição, um documento que é a participação à E.redes, fizeram uma participação à E.redes? É?

Testemunha: Eu fiz, eu sempre gostei de ter as coisas todas legais, e falei à E.redes, como é que uma situação daquelas, sem contrato, ter luz. Isso agora é problemas da E.redes, não é meu...que eu fiz, fiz! Há mais de um ano.

Adv: ...O Sr Dr desconfia de onde vem essa puxada de eletricidade?

Testemunha: Como não sou técnico, não tenho a certeza, mas pode ser da escada, pode ser do andar de cima, não faço ideia. Isso tem que ser com os senhores a E.redes são as pessoas responsáveis...

Adv:...no fundo será proprietária, do imóvel, que estará a pagar essa eletricidade, também desse apartamento?

Testemunha. Dr, não posso garantir isso, porque não sei de onde ela vem, pode vir da escada, se for da escada, quem está a pagar a eletricidade é a Dra Teresa."

10º

Como se poderá constar, indiciariamente, pelo testemunho ouvido e pela prova documental, junto aos autos, email para a E.Redes a participar a fraude na obtenção de eletricidade, doc 1 junta a resposta à oposição, ref:53484310 datado de 30/09/2025, bem como,

11º

A confissão do Requerido, constante do articulado de oposição, ref: 53114146, datado de 18/08/2025, ponto 60, onde o mesmo a admite que tem eletricidade, tendo sido cancelado o contrato respetivo, mas não saber como lá chega!

12º

É por demais evidente, que o dito ponto iii) da matéria não indiciada, deverá ser considerado como INDICIADO, tanto mais que no ponto 14 dos factos indiciados, pelo TRIBUNAL A QUO, se admite como provado, que o imóvel se encontra sem contrato de fornecimento de energia ativo, mas sendo fornecido de energia, a partir de fonte não apurada.

13º

Ora diz-nos a experiência e o bom senso, que ter “energia clandestina” é manifestamente um fator de risco acrescido para o imóvel em causa, que pode causar um curto-circuito, por sobrecarga do sistema elétrico, e como tal um risco agravado de incêndio.

14º

Não é sequer razoável, admitir, como normal, e como tal, não ser considerado uma “anormalidade grave e séria” que põe em causa a segurança do prédio e dos restantes vizinhos, ter-se no prédio alguém que usa uma puxada de eletricidade de uma “fonte não apurada”, sendo no mínimo estranho que o Tribunal A QUO, tenha considerado como credível a afirmação do requerido, plasmada na douta Sentença de que a “puxada ilegal” “terá sido feito pela própria EDP”....(página 7, oitavo paragrafo.)

Portanto a EDP, faz “puxadas ilegais”, no imóvel, dos autos, e não cobra pela energia consumida...

15º

Ainda no tocante à matéria de facto não INDICIADA, o ponto iv), o que diz respeito a queixas de vizinhos relativas a mais cheiros e a presença prolongada de um animal no interior do imóvel, tendo sido chamada a proteção animal.

16º

Antes mesmo de voltarmos ao produzido em audiência de julgamento, atentar ao ponto 14 da petição inicial e ao doc 3 junto. (ref: 51273579 datado de 6/2/2025)

17º

Relata o dito email, doc 3, proveniente da “casa dos animais da CM de Lisboa” que se deslocaram ao local, contataram o residente, que confirmou a presença do animal em causa, mas que desconhecia que o mesmo miava constantemente.

18º

A este respeito, transcreve-se o depoimento da testemunha João Pedro Cerqueira Nunes, a saber: (de 6.00 a 8:84)

“Adv: ...Outra questão, que se invoca tem a ver, com uma, questão de um gato a miar, da salubridade e segurança do imóvel. Consegue-nos relatar essa questão do gato a miar, e de ter ido lá a proteção animal, o que é que aconteceu?”

Testemunha: Contacto quase sempre com os arrendatários dos prédios, e com os arrendatários da parte de cima, fizeram essa situação e fizeram-se essas “démarches” para resolver esse problema, nunca podemos entrar no apartamento...portanto não sabíamos o que se passava.

Adv: Depois á a proteção animal, a tentar perceber o que se passava com o animal, é isso?

Testemunha. Exatamente.

Adv: E também não deixaram entrar no apartamento?

Testemunha: Penso que não, nem saíram de cá de baixo...

Adv: Não tenho mais...” (fim de depoimento)

19º

Ora, mais uma vez a prova indiciária produzida é clara e suficiente, para provar o relato dos factos, pelo que o ponto iv) deverá ser dado como INDICIADO.

20º

No que diz respeito aos factos não indiciados, pontos vi) e vii) relacionados com o prejuízo causado, importa desde logo admitir que um valor concreto não foi apurado, alias os valores eram um mero indicativo, mas foi seguramente apurado um prejuízo, tanto mais que é era intenção da Requerente, ter os apartamentos, e o dos autos igualmente, em exploração comercial.

21º

Refira-se aliás, que como consta dos factos indiciados ponto 3 e 4, até Maio de 2024, a Requerente entregou á exploração turística, vários andares do prédio, pelo que seria óbvio e legítimo, que quisesse obter do andar em causa, o quarto andar, igual rendimento!

22º

Não seria normal, diz-nos a experiência de vida, que a Requerente, tendo constatado que um “estranho” ocupava, sem o seu conhecimento e consentimento, o dito imóvel, que tal facto, não lhe causasse prejuízo...ao não poder retirar rendimento do mesmo e ao mesmo tempo suportar eletricidade de “fonte não apurada”!

Só por estes factos há prejuízo.

23º

Debrucemo-nos, mais uma vez sobre o teor do depoimento da testemunha João Pedro Cerqueira Nunes:

Meritíssimo Juíz (minuto 11:21) Não está a perceber a pergunta, foram ocupados depois?

Testemunha: e outro noutro prédio, Estão dois apartamentos ocupados, num dos prédios, que eram pessoas que eventualmente estavam com a Lisbon, fizeram contratos de arrendamento connosco, só isso.

M. Juíz: Ah, então fizeram contratos...

Adv do Requerido: Fizeram contratos de arrendamento, após terem terminado os contratos com a Lisbon ?

Testemunha: É um direito que eu tenho. Havia duas pessoas, que eram clientes eventualmente da Lisbon, que fizeram contratos connosco.

Adv do Requerente: São os únicos que estão arrendados?

Testemunha: são os únicos, que estão arrendados de ex clientes da Lisbon...

Adv do Requerente: Ahh, então, para além desses, quais são os outros que tem arrendados?

Testemunha: Tínhamos os andares muito degradadas e fizemos obras, e á posteriori vamos alugar esses andares.

Adv do Requerido: A pergunta é, se para além desses dois, ...se têm outros arredados, neste momento?

Testemunha: Tenho claro que sim...

Adv do Requerido: ...Quais são as frações?

Testemunha: No nº 33 é o r/c 33-A, 33 1º, 33 2º, o 33º 3º

24º

O testemunho supratranscrito, do qual até teve pedido de esclarecimentos obtidos pelo Meritíssimo Juíz A QUO, ficou provado que a Requerente fazia dos apartamentos uma exploração comercial dos mesmos, que sempre o fez, e assim

pretendia continuar a fazê-lo, pelo que a permanência no dito imóvel de um terceiro, o requerido, sem liquidar nenhuma contrapartida financeira á Requerente, é consensual, que lhe causa prejuízo.

25º

Pelo que a prova produzida foi de molde, que indiciariamente ficasse provado o prejuízo, que o comportamento do Requerido está a desferir no património da Requerente, ao estar a ocupar um imóvel.

26º

Assim deverão ser dados, como indiciariamente provados, os prejuízos provocados à Requerente, devendo o ponto vi) e vii) na parte em que a Requerente, pretendendo fazer uma exploração comercial dos apartamentos, o dos autos incluído, está impedida de o fazer pela permanência de um terceiro.

27º

Refira-se aliás, que a questão do prejuízo, pelo facto da dita ocupação, fica reforçado, com o ponto viii) da matéria de facto não indiciada, isto é, ao ter-se provado que o Requerido não paga “renda” desde Maio de 2024....é sensato deduzir que a Requerente está a suportar um “prejuízo negativo”, ao ter um terceiro, num imóvel que lhe está causar desgaste, com riscos sérios, com a questão da eletricidade, de incendio e um “prejuízo positivo” por se ver impedida de tirar um proveito económico do imóvel...independentemente do seu valor concreto.

28º

Aliás, aceitar, como normal, plausível, que um terceiro, ocupe um imóvel, e que tal atitude, só por si não cause prejuízo, é no mínimo estranho e até chocante.

Era como aceitar que a Requerente tivesse permitido (tacitamente) que o Requerido pudesse lá permanecer sem nenhuma contrapartida. Nem mesmo o Requerido ousou ir por essa via, na sua oposição!

29º

Pese embora a ausência de prova testemunhal, por parte do Requerido, (as testemunhas não compareceram e o Requerido revogou o mandato ao seu advogado, não tendo constituído novo mandatário) o mesmo foi ouvido em declarações de parte, pelo Meritíssimo Juiz, e sobre as mesmas, o TRIBUNAL A QUO diz que “ o seu discurso não foi claro nem directo, por vezes revelando alguma confusão pelo que foi pouco esclarecedor”

30º

No entanto para sustentar a fundamentação para a prova não indiciária, socorre-se desse mesmo testemunho...

31º

Vejamos, por conseguinte, algumas transcrições das ditas declarações de parte, que são reveladoras, da “nublosa” que vai no pensamento e no discurso do Requerido:

(início gravação)

32º

“ Meretissimo Juíz: à quanto tento reside naquele apartamento?

Requerido: ...resido aproximadamente desde Outubro de 2021...

Meretissimo juíz: Está ali desde 2021, e está ali porque razão?

Requerido: A minha gestão não foi paga!

Meretissimo juiz: Trabalhava para Lisbon experience?

Requerido: sim...”

33º

E ao minuto 05:25

“Meretisso Juíz: O Sr reside ali, quem o permitiu que fosse residir ali?”

Requerido: A estrutura toda...quem me permitiu residir ali, nem sequer é uma questão de alguém me poder dizer que eu podia ou não residir ali, eu sempre tive total controle das chaves todas, dos apartamentos todos...

Meretissimo Juíz: a minha pergunta é simples...

Requerido: O Dr quer que eu diga que foi o Felipe, que permitiu para eu residir ali ?

Meretissimo Juíz: Oiça, eu não que me diga nada...eu não tenho pedidos eu vou fazendo perguntas...”

Requerido: Então, essencialmente em 2021, houve a empresa Lisbon experiente estava e está em insolvência, e então eu recebi a visita do João Pedro e da Teresa que vieram...que simularam a venda da academia das ciências, e eu disse fiquei chocado,....”

34º

Para posteriormente, do minuto 10:49:

“Meretissimo Juíz: celebrou algum contrato escrito com a D. Teresa?”

Requerido: Com a D Teresa directamente nunca...alias eu tentei fazer pagamento directamente...

Meretissimo Juíz: Autorização dela, parta ficar ali?

Requerido: Dr, eu em 2021, tentei falar com o João Pedro, para pagar rendas directamente ao João Pedro, foi ai que o João Pedro e a Teresa se começaram a dissociar de mim de propósito, ou seja eu nunca, vi o João Pedro e Teresa como partes de uma estrutura que fizesse parte, aliás eu achava que eles eram tão lesados quanto eu, por causa da gestão do Felipe, só em 2024, quando ligo ao João Pedro a dizer-lhe que não consegue encontrar mais o Felipe, o Felipe está a tomar decisões que eu não concordo, quero saber qual é a minha situação, como é que nós resolvemos isso? O João Pedro disse-me que ia resolver directamente com o Felipe e que não me ia dar informações...ia reunir com os advogados passados 2 dias.”

35º

E por fim do minuto 14:41:

“Meretisso Juíz: Da sua alegação, diz-se que o Sr tem créditos sobre a D. Teresa, que créditos são esses?

Requerido: A Teresa e o Felipe, usavam a Lisbon Experience, de uma maneira e o outro de outra...A Teresa não declarava rendas, ela, afastava a responsabilidade dela, dando a gestão dos apartamentos a uma empresa, e rendas que o...

Meretissimo Juíz: Objetivamente quanto é que o Sr tem a receber da D Teresa?

Requerido: Ahhh, só após perícia...

Meretissimo Juíz: Porquê?

Requerido: Porque é impossível...o valor declarado, o valor faturado e o que bateu no banco, que eu tenho acesso a mapas contabilísticos é tudo diferente.

Meretissimo Juíz: Sr Nuno responda-me uma coisa, eu devo-lhe alguma coisa a si?

Requerido: o Dr Não.

Meretissimo Juíz: O Dr, (advogado da requerente) deve-lhe alguma coisa a si?

Requerido: Não

Meretissimo Juíz: O Sr diz que a D Teresa lhe deve alguma coisa a si, quanto?

Requerido: Fiz obras, reparações e gestão, eu consigo saber em divida quando foi feito no meu nif...tenho mapa tributários, contabilísticos, tenho tudo aqui...

Meretissimo Juíz: Mas não me saber dizer quanto? Diga-se porquê, qual é a razão?

Requerido: O Felipe pede-me serviços, todos os dias, todos os meses, que eu reúna dinheiro, para pagar à Teresa, os contratos que eu fiz todos, têm lá, em parte eu recebo uma renda e as outras vão todas para a Teresa...em vez de eu quitar as minhas obrigações, eles ainda me criaram mais dividas...o objetivo é abrir insolvência da Lisbon experience e esquecer que alguma vez eu prestar serviços alguém.

Meretissimo Juíz: Prestou serviços à D. Teresa?

Requerido: Olhe... a D. Teresa tem conhecimento do meu envolvimento, da minha gestão deste sempre...o João Pedro entrega-me as pastas da contabilidade que eu entregar á Lisbon experience.

Meritíssimo Juíz: O Sr, uma coisa é entregaram-lhe a si, pastas enquanto Nuno, ou enquanto funcionário da Lisbon experience?”

“Requerido: Não é funcionário Dr, é a pessoa que tinhas as obrigações dela para cumprir, os check in e check out, coisas das limpezas, e que se não o fizesse não estava a cumprir as suas obrigações...”

Meritíssimo Juíz: Qual era a relação que tinha com a Lisbon Experience? Contrato de trabalho, prestação de serviços?

Requerido: Prestação de serviços e era só para ter acontecido durante um ano e ter virado costas e ter-me dia embora...”

36º

Ora da análise ao depoimento do Requerido, torna-se claro que o mesmo em tempo algum conseguiu dizer que a sua permanência no imóvel da Requerente foi autorizada e ou consentida, aliás a questões concretas e diretas do Meritíssimo Juíz não deu o Requerido uma resposta clara e precisa...evidenciando, pretender manter uma confusão entre ele, a Requerente e a empresa Lisbon Experience, falando de uma estrutura, sem concretizar o que é essa estrutura.

37º

Acresce que a motivação da Doutra Sentença, falece igualmente de falta de pronuncia, no que se refere aos factos vertidos na oposição, factos 39 a 56 e os referidos do 96 ao 125.

Isto é, o requerido alega um crédito e com base nesse crédito, um direito de retenção sobre o dito imóvel, ora sobre estas questão, que são relevantes, o Tribunal A QUO, nada nos diz, no sentido de se poder pronunciar como matéria indicada ou não indicada.

38º

A esta respeito o Meritíssimo Juiz, levantou questões, e obteve respostas, as possíveis, que estão transcritos no depoimento do Requerido, supramencionado, pelo que deveria a douta Sentença, verter as conclusões dessa análise crítica á prova produzida.

39º

Impõe-se, por conseguinte, acrescentar aos factos NÃO INDICIADOS, a inexistência de prova do crédito, alegadamente detido pelo Requerido contra a Requerente, proveniente de comissões, prestações de serviços de limpeza, manutenção e gestão.

40º

O que seguramente leva a uma inexistência do alegado direito de retenção, como “desculpa”, pretexto para o mesmo pretender permanecer no imóvel da Requerente.

41º

Ora, de toda a prova produzida, importa revelar que se trata de uma prova INDICIÁRIA, pois estamos num âmbito de uma providencia cautelar, e salvo o devido respeito, houve prova produzida bastante, isto é, existiu um mais que provável juízo sério e seguro, do direito invocado, de verossimilhança, com o pedido invocado, tem uma forte aparência de verdadeiro, coerente e provável.

42º

Aliás, o facto do Requerido como bem invoca do TRIBUNAL A QUO, ter realizado um testemunho, que “não foi claro, nem direto, por vezes revelando alguma confusão, pelo que foi pouco esclarecedor” (página 6, paragrafo terceiro), é seguramente um fator, que deveria ter sido considerado pelo Tribunal, na medida em que a prova produzida pela Requerente, foi ao encontro dos factos essenciais, para o decretamento da providencia.

43º

Nesta linha de raciocínio, invoca o Tribunal A QUO de que os requisitos da providencia não foram provados, a saber:

- Esbulho ou turbação recente, violenta clandestina ou de outra forma ilícita.

44º

Ora, salvo o devido respeito, mal andou o Tribunal, ao ter confundido o facto do Requerido ter alegado que se encontrava no imóvel desde 2021, com o facto dado como prova INDICIADA, nos pontos 3,4 e 5 de que a Requerente só tomou posse dos apartamentos em 2024, portanto, para a Requerente, só nessa altura tomou conhecimento dessa ocupação, que como é óbvio não foi consentida por aquela, pois não “tinha a gestão” dos apartamentos em momento anterior...e como tal não podia consentir numa “coisa” sobre a qual, não tinha conhecimento.

45º

O TRIBUNAL AQUO, “confessa” a suprarreferida confusão ao alegar o seguinte, a este respeito:

“ a sua presença era conhecida e consentida pela entidade que explorava o prédio”
(página 9)

Ora a entidade que explorava o prédio, era a Lisbon Experience não a Requerente, que é a proprietária do prédio, que não são a mesma coisa!

46º

Caí, por conseguinte, por terra, a douda alegação de que era um facto conhecido da Requerente, de que não era atual...bem pelo contrário.

O Requerido, alega, e como tal confirma a tese da Requerente, de que durante o ano de 2024, foi abordado, pela Requerente, seu procurador e advogado, para “libertar” o imóvel.

47º

Refira-se aliás, que sendo uma providencia comum, o esbulho, não é requisito, isto é não é preciso a demonstração da violência na entrada do imóvel, sendo certo que é por demais evidente, o ato lesivo da posse, com a permanência do requerido, sem água e luz, num imóvel, tal como INDICIÀRIAMENTE ficou demonstrado sob os pontos 12, 13, 14 e 15.

48º

Invoca seguidamente o TRIBUNAL A QUO, de que “a recusa de saída não constitui por si só, ato possessório ilícito recente, capaz de fundar a providência”

Ora, estando provado a “permanência abusiva” do Requerido, no imóvel, é claro e pacífico, que tal atitude é, por si só um ato lesivo da posse da Requerente, tanto mais que o alegado direito de crédito sobre a Requerente, no âmbito de um alegado direito de retenção, não foi provado.

49º

E como tal, tal permanência, gera no património da Requerente, um evidente prejuízo, como já se alegou, pois não é suposto a mesma ter imóveis, com o propósito de “serem usados” de forma gratuita, quando ficou demonstrado, a intenção da mesma, explorar comercialmente os imóveis.

50º

Ao contrário do que é alegado pelo TRIBUNAL A QUO a mera ocupação, a partir do momento em que não é consentida, provoca natural lesão patrimonial na Requerente, gerando, como é da experiência comum, um “periculum in mora”, a exploração comercial que não é feita hoje, não pode ser ressarcida, futuramente, quando o Requerido abandonar o imóvel.

51º

O “periculum in mora” constitui verdadeiro leitmotiv da tutela cautelar, pois é o fundado receio de que a demora na obtenção de decisão no processo principal cause danos de difícil ou impossível reparação aos interesses perseguidos nesse processo que motiva ou justifica este tipo de tutela urgente.

52º

Aliás, nestes autos, a difícil reparação é também no sentido de “cortar” desde já, as atitudes do Requerido, que vive, num imóvel sem água, com uma “puxada ilegal” de eletricidade, que põe em causa a salubridade do dito apartamento, (nos dias de hoje viver sem água, em pleno centro urbano, não é admissível – imóvel sito em pleno Príncipe Real/Lisboa)), e como é natural, um risco agravado de incêndio, face à origem “não apurada” da energia.

53º

Ao que se acrescenta, atendo aos factos INDICIADOS, pontos, 1 e 2, o “fumus boni iuris”, o outro requisito que, junto com o primeiro, é capaz de fundamentar o deferimento de uma medida liminar.

Está manifestamente provada a presunção de existência do direito invocado pelo Requerente, a propriedade do imóvel e a falta de consentimento na sua ocupação.

54º

Em outras palavras, os fatos alegados e a tutela requerida aparentam robustez e validade suficientes para que a medida judicial seja adotada.

55º

Em suma, mal andou o TRIBUNAL A QUO, ao ter de forma, surpreendente, desconsiderado a prova produzida em audiência de julgamento, mais do que suficiente, para a natureza indiciária da pretensão, o que levou ao não decretamento da providência, o que agora se pretende reverter.

CONCLUSÕES:

A - O Tribunal A QUO, não fez uma errada interpretação da prova produzida, testemunhal e documental, simplesmente ignorou a prova produzida, nomeadamente a testemunhal ao considerar o seguinte:

“...Cremos que o depoimento de João Pedro Cerqueira Nunes, não foi totalmente isento, ficando claro que acima de tudo estava a defender a posição da Requerente, ficando pouco claro, a fronteira entre esta e o seu procurador.”

B - No que concerne aos pontos concretos que importa rebater na matéria de facto dada como não provada, importa analisar o ponto i) “...em meados de Junho de 2024, o procurador da Requerente, detetou que o 4º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária”

C- Em face da prova produzida, o ponto i) da matéria NÃO indiciada, deverá ser dada como provada e como tal indiciada, fica claro que aquando da tomada dos apartamentos pela Requerente, em Abril Maio de 2024, foi detectado, que um dos apartamentos, o do 4º andar, estava ocupado, sem o consentimento da Requerente.

D - É por demais evidente, que o dito ponto iii) da matéria não indiciada, deverá ser considerado como INDICIADO, tanto mais que no ponto 14 dos factos indiciados, pelo TRIBUNAL A QUO, se admite como provado, que o imóvel se encontra sem contrato de fornecimento de energia ativo, mas sendo fornecido de energia, a partir de fonte não apurada.

E - Ainda no tocante à matéria de facto não INDICIADA, o ponto iv), o que diz respeito a queixas de vizinhos relativas a mais cheiros e a presença prolongada de um animal no interior do imóvel, tendo sido chamada a proteção animal.

F - Relata o dito email, doc 3, proveniente da “casa dos animais da CM de Lisboa” que se deslocaram ao local, contataram o residente, que confirmou a presença do animal em causa, mas que desconhecia que o mesmo miava constantemente.

G - Ora, mais uma vez a prova indiciária produzida é clara e suficiente, para provar o relato dos factos, pelo que o ponto iv) deverá ser dado como INDICIADO.

H - No que diz respeito aos factos não indiciados, pontos vi) e vii) relacionados com o prejuízo causado, importa desde logo admitir que um valor concreto não foi apurado, alias

os valores eram um mero indicativo, mas foi seguramente apurado um prejuízo, tanto mais que é era intenção da Requerente, ter os apartamentos, e o dos autos igualmente, em exploração comercial.

I - como consta dos factos indiciados ponto 3 e 4, até Maio de 2024, a Requerente entregou á exploração turística, vários andares do prédio, pelo que seria óbvio e legítimo, que quisesse obter do andar em causa, o quarto andar, igual rendimento!

J - a questão do prejuízo, pelo facto da dita ocupação, fica reforçado, com o ponto viii) da matéria de facto não indiciada, isto é, ao ter-se provado que o Requerido não paga “renda” desde Maio de 2024....é sensato deduzir que a Requerente está a suportar um “prejuízo negativo”, ao ter um terceiro, num imóvel que lhe está causar desgaste, com riscos sérios, com a questão da eletricidade, de incendio e um “prejuízo positivo” por se ver impedida de tirar um proveito económico do imóvel...independentemente do seu valor concreto.

L - A motivação da Doute Sentença, falece igualmente de falta de pronuncia, no que se refere aos factos vertidos na oposição, factos 39 a 56 e os referidos do 96 ao 125.

Isto é, o requerido alega um crédito e com base nesse crédito, um direito de retenção sobre o dito imóvel, ora sobre estas questão, que são relevantes, o Tribunal A QUO, nada nos diz, no sentido de se poder pronunciar como matéria indicada ou não indicada.

M - Impõe-se, por conseguinte, acrescentar aos factos NÃO INDICIADOS, a inexistência de prova do crédito, alegadamente detido pelo Requerido contra a Requerente, proveniente de comissões, prestações de serviços de limpeza, manutenção e gestão.

N - O que seguramente leva a uma inexistência do alegado direito de retenção, como “desculpa”, pretexto para do mesmo pretender permanecer no imóvel da Requerente.

O - De toda a prova produzida, importa revelar que se trata de uma prova INDICIÁRIA, pois estamos num âmbito de uma providencia cautelar, e salvo o devido respeito, houve prova produzida bastante, isto é, existiu um mais que provável juízo sério e seguro, do direito invocado, de verossimilhança, com o pedido invocado, tem uma forte aparência de verdadeiro, coerente e provável.

P - Ao contrário do que é alegado pelo TRIBUNAL A QUO a mera ocupação, a partir do momento em que não é consentida, provoca natural lesão patrimonial na Requerente, gerando, como é da experiência comum, um “periculum in mora”, a exploração comercial que não é feita hoje, não pode ser ressarcida, futuramente, quando o Requerido abandonar o imóvel.

Q - A difícil reparação é também no sentido de “cortar” desde já, as atitudes do Requerido, que vive, num imóvel sem água, com uma “puxada ilegal” de eletricidade, que põe em causa a salubridade do dito apartamento, (nos dias de hoje viver sem água, em pleno centro urbano, não é admissível), e como é natural, um risco agravado de incêndio, face à origem “não apurada” da energia.

R - Ao que se acrescenta, atendo aos factos INDICIADOS, pontos, 1 e 2, o fumus boni iuris, o outro requisito que, junto com o primeiro, é capaz de fundamentar o deferimento de uma medida liminar.

S - Está manifestamente provada a presunção de existência do direito invocado pelo Requerente, a propriedade do imóvel e a falta de consentimento na sua ocupação.

T - Os fatos alegados e a tutela requerida aparentam robustez e validade suficientes para que a medida judicial seja adotada.

Nestes termos e nos melhores de DIREITO,

deve o presente recurso ter provimento, revogando a douta Sentença, ao indeferir a providencia, nos seguintes moldes:

- a) Ser acrescentado à matéria não indiciada, os factos objeto de omissão de pronuncia;
- b) Ser decretada a providencia cautelar, com entrega imediata do imóvel;
- c) Dispensar a Requerente da propositura da ação principal, nos exatos termos peticionados;

DUC: 702280100051421

O ADVOGADO

NUNO FORRA ADVOGADO Nif 185608590 – Cédula prof nº 14033I Avenida Luis Bivar nº 93, 8º Esq, 1050 - 143 Lisboa Tel: 21 356 00 11 E-mail: nunoforra-14033I@advogados.oa.pt
